GROUPE T2i

FORMULAIRE DE COMMANDE HEBERGEMENT

Prestataire	**Client**
Groupe T2i Suisse SA	Commune de Martigny-Combe
Technopôle 1 – 3960 Sierre	Route de la Croix 32, 1921 Martigny-Croix
Raphaël Braissant	
rabr@groupe-t2i.com	info@martigny-combe.ch
+41 58 666 20 20	+41 27 722 23 27
(le « **Prestataire** »)	(le « **Client** »)

1 Objet du Contrat

1.1 En signant ce Formulaire de Commande, le Client conclut avec le Prestataire un Contrat, comprenant ce Formulaire de Commande, les Conditions Générales d'Hébergement [version 6.2/2018] (Annexe 1), le SLA (Annexe 2), ainsi que les dispositions concernant le traitement des données (Annexe 3). Les Annexes 1 et 3 sont disponibles en ligne à l'adresse suivante [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente].

1.2 Le Contrat porte sur la fourniture des Services d'Hébergement pour les applications et données énumérées au chiffre 2 ainsi que des Services Complémentaires décrits au chiffre 3 du présent Formulaire de Commande (les « **Services** »).

1.3 Le présent Formulaire de Commande, les Conditions Générales d'Hébergement (Annexe 1) et le SLA (Annexe 2), ainsi que les dispositions concernant le traitement des données (Annexe 3) contiennent l'ensemble des dispositions contractuelles concernant la prestation des Services. Le Client confirme en avoir pris connaissance et les accepter.

Confidentiel

2 Services d'Hébergement

Le Prestataire hébergera les Objets Hébergés suivants du Client, conformément au présent Contrat :

	Eléments de référence	Quantité	Composants
Services mutualisés			
	Serveur Windows (VM) pour la réplication de l'Active Directory	1	Licence Microsoft 2022 SPLA, licence antivirus serveur, licence Veeam backup. Création des comptes administrateur local de la VM Monitoring : 4 vCPU 6 GB RAM Disque C : 80 GB (Système) HDD et réseau

3 Services Complémentaires

3.1 Support

- Point de contact unique pour le Client respectivement les Utilisateurs Autorisés.
- Le support au Client respectivement aux Utilisateurs Autorisés inclut l'analyse d'un problème constaté au cours de l'accès aux Objets Hébergés, lié aux serveurs respectivement leurs systèmes d'exploitation, son diagnostic et son suivi jusqu'à résolution, selon les conditions décrites dans les SLA.

3.2 Maintenance

Le Prestataire prend en charge la maintenance corrective et préventive des serveurs, y compris les systèmes d'exploitation, sur lesquels il hébergera les Objets Hébergés pour le Client, selon les conditions décrites dans les SLA.

3.3 Sauvegardes

- Une sauvegarde des données avec relecture de contrôle est effectuée selon les conditions décrites dans les SLA.
- Les bandes de sauvegardes sont stockées hors du bâtiment, avec une rotation permettant de couvrir le niveau de service défini dans les SLA.

4 Prestations couvertes et non couvertes par le contrat

4.1 Sur demande, le Prestataire peut fournir, à des conditions à définir d'un commun accord, d'autres prestations, comme du conseil, des formations, du développement, entre autres.

4.2 Les tarifs du Prestataire pour ces prestations sont fixés à l'article 6.5 ci-dessous.

4.3 Le Prestataire soumettra une proposition de prestations de formation si ses relevés d'intervention dans le cadre du service support font apparaître des problèmes récurrents d'utilisation par le Client hors des anomalies et des dysfonctionnements éventuels.

Confidentiel

4.4 Sécurité des postes de travail du Client

Les postes de travail du Client sont gérés par le Client. La sécurité des postes de travail, les mises à jour de sécurité des systèmes d'exploitation et des logiciels nécessaires pour éviter tous les types de virus sont de la responsabilité du Client. Le Prestataire s'octroie le droit de verrouiller automatiquement une session et de refuser toute connexion future de postes de travail qui ne seraient pas maintenus au niveau de sécurité adéquat.

5 Durée

Le Contrat est conclu pour une durée initiale de cinq (5) ans dès sa signature (la « **Durée Initiale** »). Le Contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant l'envoi d'un préavis écrit de six (6) mois avant le terme de la période en cours. La résiliation est régie par l'article 12 des Conditions Générales d'Hébergement.

6 Conditions Financières

6.1 Prix des prestations récurrentes

Le prix des prestations à caractères récurrents fournies par le Prestataire au cours de la phase de fourniture du service s'établit comme suit :

CHF 1'560.00 HT par année

Ce prix ne comprend pas notamment :

1. les extensions du périmètre des prestations ;
2. la fourniture des consommables et des supports magnétiques ;
3. les frais de déplacement et de séjour du personnel du prestataire.

6.2 Le début de la facturation des Services interviendra dès le premier jour du mois suivant le début de la fourniture des Services

6.3 La redevance est facturée au début des Services jusqu'à la fin de l'année civile en cours et ensuite en début d'année civile, pour la période des douze (12) mois suivants. Il est entendu que pour toute période contractuelle ne correspondant pas à une année civile entière, la facturation est faite au « prorata temporis ».

Confidentiel

6.4 Si le Client résilie prématurément le présent contrat, le client paiera au Prestataire tous les services effectués jusqu'à la date d'arrêt des prestations ainsi que les éventuels frais de résiliation des contrats de sous-traitance. En outre, le Client devra payer une indemnité en cas de résiliation selon le tableau ci-dessous :

Résiliation durant la	1re année	2e année	3e année	4e année	5e année
Indemnité, frais de résiliation (HT CHF)	1'560.00	858.00	468.00	312.00	0.00

Ces frais de résiliation sont calculés pour une résiliation à la fin de l'année concernée.

Lors d'une résiliation en cours d'année, les frais de résiliation seront calculés « prorata temporis » en utilisant les frais de résiliation à la fin de l'année au cours de laquelle la résiliation entre en vigueur et additionnés aux frais de résiliation annuelle.

Pour la première année, les frais sont constants.

6.5 Tarifs pour les autres prestations

Le prix des autres prestations fournies par le Prestataire en régie à la demande du Client sera établi aux tarifs horaires suivants.

Prestations (en CHF)	Lundi au vendredi 07h00 - 19h00		05h00 à 07h00 19h00 à 22h00 et le samedi	Dimanche, jours fériés et nuit de 22h00 à 05h00
	Tarifs horaires	Tarifs journaliers		
Installation	195 CHF	1'560 CHF	Supplément pour les prestations exécutées dans ces plages horaires + 50 %	Supplément pour les prestations exécutées dans ces plages horaires + 100 %
Support	195 CHF	1'560 CHF		
Développement, intégration	195 CHF	1'560 CHF		
Ingénierie, recette, formation	210 CHF	1'680 CHF		
Analyse, consulting, gestion de projet	220 CHF	1'760 CHF		
Déplacement (par jour et par personne)		125 CHF		
Tous les prix s'entendent hors TVA				

Confidentiel

6.6 Frais et charges

Après validation par le Client, les éventuelles frais et charges encourus par le Prestataire en lien avec les Services seront facturés au Client soit sur la base des frais et charges effectifs soit, sur accord entre les parties, de manière forfaitaire.

7 Liste des sous-traitants

Aucun sous-traitant n'est pour le moment mandaté. L'ajout de sous-traitants sera effectué conformément aux conditions du présent Contrat, en particulier l'article 13 des Conditions Générales d'Hébergement.

8 Date et Signatures

	ENTREPRISE	***DATE***	***SIGNATURE***
Prestataire	GROUPE T2I SUISSE SA Technopôle 1 3960 SIERRE	09/04/24	
Client	Commune de Martigny-Combe		

ANNEXES

- Annexe 1 – Conditions Générales d'Hébergement – disponible en ligne [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente]
- Annexe 2 – SLA
- Annexe 3 – Protection des Données - disponible en ligne [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente]

Confidentiel

ANNEXE 2 – SLA

1 Disponibilité des Serveurs

Définition	Indicateur annuel de disponibilité des serveurs	
Fonctionnement programmé	Du lundi au vendredi, **hors jours fériés du canton de domiciliation du Client**, de 7h30 à 17h30	
Méthode de calcul de la disponibilité	A = Durée de fonctionnement programmé B = Durée des arrêts corrigés = Durée des arrêts – la durée des arrêts exclus (A – B) * 100 / A	
Origine de la mesure	Prestataire	
Durée des arrêts exclus	Arrêts planifiés, interruptions à la demande du Client, interruptions dues aux interventions de tiers	
Valeur à atteindre / Niveau cible	≥ 99.9 %	

Le détail des jours fériés ainsi que les dates des week-ends de maintenance sont disponibles sur notre site internet et mis à jour au début de chaque année.

2 Hotline et Support

2.1 Hotline. La hotline est accessible au 058.666.20.66 du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, à l'exclusion des jours fériés du domicile du Prestataire.

2.2 SPoC. La hotline est le point de contact unique pour le Client destiné à assister les Utilisateurs Autorisés lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés ou des problèmes en lien avec les Services Applicatifs.

2.3 Support. Le support aux Utilisateurs Autorisés via la hotline et l'outil helpdesk accessible sur http://www.groupe-t2i.com/logiciels/espace-client-578.html inclut l'analyse de problèmes, son diagnostic et son suivi jusqu'à résolution.

CConfidentiel

3 Maintenance

3.1 Maintenance. Le Prestataire assure la maintenance préventive, corrective et évolutive de ses serveurs, y compris leurs systèmes d'exploitation, afin de les maintenir en conditions opérationnelles conformément aux SLA. La maintenance comprend notamment la surveillance de la performance et de la capacité des serveurs afin d'anticiper d'éventuels problèmes, la résolution d'Incidents constatés par le Prestataire ou notifiés par le Client via la hotline ou le helpdesk ainsi que, le cas échéant, l'implémentation de changements nécessaires pour maintenir les serveurs en conditions opérationnelles conformément aux SLA.

3.2 Plages. La maintenance est en général effectuée sur quatre (4) week-ends de maintenance qui sont annoncés sur le site Internet du Prestataire en début de chaque année calendaire. Des travaux de maintenance peuvent d'ailleurs être effectués le premier mercredi de chaque mois entre 18h30 et 24h00, selon le besoin, ou à tout autre moment à convenir entre les parties.

CConfidentiel

4 Incidents

4.1 Définition. Un incident est un événement qui ne fait pas partie du fonctionnement normal des Services d'Hébergement et qui entraîne, ou peut entraîner, une interruption ou une limitation de l'utilisation respectivement de l'accessibilité des Objets Hébergés ou une détérioration de sa qualité (« **Incident** »).

4.2 Prise en charge. Les Incidents seront pris en charge par le Prestataire selon leur priorité, en fonction de l'appréciation du Prestataire et du tableau suivant:

Priorité	Incident	Prise en charge
1 – Urgente	Tout ou une partie importante d'une application ou d'un service n'est plus disponible. Exemples : Serveur, service ou application inaccessible, plus de 30 % des Utilisateurs sont touchés par ce dysfonctionnement.	Sous 4 heures, dès notification par le Client
2 – Haute	Le service est dégradé de manière importante, mais il reste disponible en mode dégradé. Exemples : temps de réponse dégradé, une partie des fonctions ne sont pas disponibles, plus de 10 % des Utilisateurs sont touchés par ce dysfonctionnement.	2 jours ouvrables, dès notification par le Client
3 – Moyenne	Le service est indisponible pour un ou quelques Utilisateurs seulement. Impact sur la productivité des Utilisateurs.	5 jours ouvrables, dès notification par le Client
4 – Basse	Tous les autres incidents.	30 jours, dès notification par le Client

4.3 Résolution. Le Prestataire ne saurait garantir les délais de résolution des Incidents mais entreprendra ses meilleurs efforts pour résoudre tout Incident de manière rapide ou de fournir une solution de contournement.

CConfidentiel

5 Sauvegardes

5.1 Sauvegardes. Toutes les vingt-quatre (24) heures, le Prestataire effectue une sauvegarde complète de toutes les données du Client faisant partie des Objets Hébergés ainsi qu'une relecture de contrôle de ces sauvegardes.

5.2 Stockage. Le Prestataire transfère les bandes de sauvegardes dans des lieux séparés une fois par semaine, le lendemain de la sauvegarde du week-end. Le Prestataire assure le stockage de ces bandes de sauvegardes pour une durée d'au moins un an à partir de leur transfert dans les lieux de stockage. Le Prestataire assure le stockage des bandes de sauvegarde pour les 30 jours du dernier mois, toutes les sauvegardes mensuelles et une sauvegarde annuelle.

CConfidentiel